



**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL
ESTADO DO PANTANAL

Palácio Guaicurus

Avenida Desembargador José Nunes da Cunha

Jardim Veraneio – Parque dos Poderes – Bloco 09

Campo Grande / MS – CEP: 79.031-901

Tel.: (67)3389.6200 – CNPJ: 03.979.390/0001-81

www.al.ms.leg.br

OF.Nº 232/SGP/2026.

Campo Grande, 27 de maio de 2026.

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício CAALEMS nº 004/2026, de 6 de maio de 2026, encaminhado à Mesa Diretora desta Assembleia Legislativa, por meio do qual a Comissão de Aprovados no II Concurso Público apresentou quatro pedidos relativos ao certame, esta Comissão Organizadora, no exercício de suas atribuições legais e em cumprimento ao princípio da transparência, passa a responder, fundamentada e ordenadamente, cada um dos pontos suscitados.

I – DA HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO CERTAME:

Quanto ao pedido de homologação parcial do concurso antes de 03 de julho de 2026, esclarecemos que o cronograma estabelecido para o certame foi estruturado de modo a assegurar o cumprimento de todas as etapas previstas, observando os prazos necessários à segurança jurídica, à regularidade procedimental e à adequada condução do concurso público.

Ademais, eventual deferimento da medida pleiteada poderá acarretar alteração do cronograma vigente e produzir reflexos na composição das listas definitivas de candidatos, especialmente nas listas destinadas às ações afirmativas. Nesse contexto, a homologação parcial do certame, neste momento, poderia comprometer a uniformidade dos resultados e a segurança jurídica do concurso, razão pela qual se mostra recomendável a manutenção do cronograma atualmente estabelecido até a conclusão das etapas pendentes e a definição das demandas judiciais com potencial repercussão sobre o resultado final do certame.

II – DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS RESERVADAS (CARGOS 16 E 25):

Quanto aos questionamentos relativos aos cargos 16 – Analista Legislativo – Jurídico e 25 – Técnico Legislativo – Área Administrativa, a matéria foi submetida à análise técnica da Fundação Carlos Chagas, por intermédio do Núcleo de Execução de Projetos – NEP, órgão responsável pela execução do certame.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

MATO GROSSO DO SUL
ESTADO DO PANTANAL

Palácio Guaicurus

Avenida Desembargador José Nunes da Cunha

Jardim Veraneio – Parque dos Poderes – Bloco 09

Campo Grande / MS – CEP: 79.031-901

Tel.: (67)3389.6200 – CNPJ: 03.979.390/0001-81

www.al.ms.leg.br

Conforme consignado no Parecer Técnico emitido pela banca organizadora, o sistema de reserva de vagas adotado pelo concurso observa integralmente os percentuais estabelecidos no Decreto Estadual nº 15.788, de 7 de outubro de 2021, que prevê a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, 20% para candidatos negros (pretos e pardos) e 3% para candidatos indígenas.

No caso específico do Cargo 16 – Analista Legislativo – Jurídico, foram ofertadas 9 (nove) vagas imediatas. Aplicando-se o percentual legal de 5% destinado às pessoas com deficiência, obtém-se o resultado de 0,45 vaga. Nos termos do § 3º do art. 1º do Decreto Estadual nº 15.788/2021, somente haverá arredondamento para o número inteiro subsequente quando a fração for igual ou superior a 0,5. Assim, inexistindo quantitativo suficiente para formação de vaga reservada imediata, não houve previsão de vaga destinada a pessoa com deficiência no quadro inicial de distribuição das vagas.

Da mesma forma, para o Cargo 25 – Técnico Legislativo – Área Administrativa, foram ofertadas 15 (quinze) vagas imediatas. Aplicando-se o percentual legal de 3% destinado aos candidatos indígenas, obtém-se o resultado de 0,45 vaga, quantitativo igualmente insuficiente para a constituição de vaga reservada imediata, nos termos da regra de arredondamento prevista na legislação aplicável.

Dessa forma, a distribuição inicial das vagas prevista no Edital de Abertura observou rigorosamente os percentuais legais e as regras de arredondamento estabelecidas pela legislação estadual, não sendo identificada pela Fundação Carlos Chagas qualquer inconsistência técnica ou jurídica na composição das vagas imediatas ofertadas para os referidos cargos.

Assim, considerando os fundamentos técnicos apresentados pela banca organizadora, conclui-se pela regularidade da distribuição das vagas reservadas constantes do Edital nº 01/2025, permanecendo hígidas as disposições atualmente vigentes no certame.

III – AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS IMEDIATAS:

Quanto ao pedido de ampliação das vagas imediatas previstas no edital e de convocação integral dos candidatos habilitados, esclarecemos que a definição do

quantitativo de vagas ofertadas constitui ato administrativo da Administração Pública, formalizado por meio do edital do certame e pautado por critérios de planejamento institucional, disponibilidade orçamentária e financeira, necessidade do serviço e interesse público.

Ressalta-se que o edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às regras previamente estabelecidas. Eventual alteração do quantitativo de vagas ou dos critérios de convocação após a consolidação das etapas do certame poderia comprometer a segurança jurídica, a isonomia entre os candidatos e a própria estabilidade das regras editalícias, além de potencialmente ensejar questionamentos administrativos e judiciais por parte dos participantes que se submeteram às condições originalmente previstas.

Nesse contexto, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, transparência, vinculação ao instrumento convocatório e segurança jurídica, opta-se pela manutenção das disposições atualmente estabelecidas no edital.

Registra-se, por oportuno, que a Mesa Diretora desta Casa de Leis, observados os limites legais e orçamentários, poderá, a qualquer tempo e conforme critérios de conveniência e oportunidade administrativa, necessidade do serviço público e interesse institucional, deliberar sobre eventual ampliação do quantitativo de nomeações durante o prazo de validade do concurso, nos termos da legislação aplicável e necessidades administrativas.

IV – DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITADOS PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – CARGO 31:

Quanto ao pedido de convocação integral dos candidatos habilitados para o Teste de Aptidão Física (TAF) referente ao Cargo 31 – Técnico Legislativo – Polícia Legislativa, informamos que a matéria foi reavaliada pela Administração e o pleito foi acolhido.

Nesse sentido, foi publicado o Edital nº 13/2026 – Resultado Definitivo da Prova Objetiva, Convocação para Comissão de Heteroidentificação dos Candidatos Negros (Pretos e Pardos) e Avaliação da Documentação dos Candidatos Indígenas – para os cargos sem prova prática; Prova Prática – Teste de Aptidão Física (TAF) para o Cargo





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

MATO GROSSO DO SUL
ESTADO DO PANTANAL

Palácio Guaicurus

Avenida Desembargador José Nunes da Cunha

Jardim Veraneio – Parque dos Poderes – Bloco 09

Campo Grande / MS – CEP: 79.031-901

Tel.: (67)3389.6200 – CNPJ: 03.979.390/0001-81

www.al.ms.leg.br

31 – Técnico Legislativo – Polícia Legislativa; e Prova Prática para o Cargo 33 – Técnico Legislativo – Tradução de Libras, veiculado no Diário Oficial Eletrônico da ALEMS nº 3.070, de 15 de maio de 2026.

Dessa forma, a Administração deliberou pela convocação dos candidatos habilitados para a realização do Teste de Aptidão Física, conforme critérios e condições estabelecidos no referido edital, restando atendido o pedido formulado por essa Comissão.

Assim, considera-se a presente demanda prejudicada por perda superveniente de objeto, tendo em vista que a providência requerida já foi implementada no âmbito do certame por meio do Edital nº 13/2026.

V – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Diante das análises realizadas, esta Comissão conclui que os procedimentos adotados no âmbito do II Concurso Público da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul encontram-se em conformidade com as disposições editalícias, com os pareceres técnicos emitidos pela Fundação Carlos Chagas e com os princípios que regem a Administração Pública.

Os questionamentos apresentados foram devidamente apreciados sob os aspectos técnico, jurídico e administrativo, observando-se, em especial, os princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia, transparência, vinculação ao instrumento convocatório e segurança jurídica, pilares indispensáveis à condução de concursos públicos.

Registra-se que a Administração Pública deve atuar em estrita observância às regras previamente estabelecidas no edital, garantindo tratamento isonômico a todos os candidatos e preservando a estabilidade dos atos praticados ao longo do certame. Eventuais alterações supervenientes somente podem ocorrer quando amparadas por fundamentos legais, técnicos e administrativos que as justifiquem, sempre em respeito ao interesse público e à segurança jurídica.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

MATO GROSSO DO SUL
ESTADO DO PANTANAL

Palácio Guaicurus

Avenida Desembargador José Nunes da Cunha

Jardim Veraneio – Parque dos Poderes – Bloco 09

Campo Grande / MS – CEP: 79.031-901

Tel.: (67)3389.6200 – CNPJ: 03.979.390/0001-81

www.al.ms.leg.br

Por fim, esta Comissão reafirma seu compromisso com a lisura, a transparência e a regularidade do concurso público, permanecendo à disposição para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários e para adotar as providências cabíveis no âmbito de suas competências, observadas as deliberações da Administração Superior desta Casa de Leis e a legislação aplicável.

Sendo essas as informações pertinentes, colocamo-nos à disposição para quaisquer informações complementares que se façam necessárias.

Atenciosamente,

De ordem do presidente, **Deputado Gerson Claro,**

MARLENE FIGUEIRA DA SILVA

Presidente da Comissão do II Concurso Público

Excelentíssimo Senhor

MATHEUS TEIXEIRA

Presidente da Comissão de Aprovados na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul – Caalems

Comissão de Aprovados na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul – Caalems
CAMPO GRANDE – MS